

振动效果，但是被诉侵权产品上层支架为直角梯形，涉案专利附图说明中的上层支架样式为三角形，被告抗辩样式存在不同。对此，说明书与附图可以用来帮助理解和“解释”技术方案，但不能限定或改写权利要求，不应以附图标记所反映出的具体结构来限定权利要求中的技术特征，案涉专利特征中仅要求悬挂钩和挂绳悬挂上层支架，但并未对悬挂支架的样式进行限定，故该项特征相同。

三、等同侵权的判定

在评判技术特征5“上层支架上又装有偏心摆轮机构，偏心摆轮机构中的摆轮轴与摆轮电机连接”时，经比对，被诉侵权产品在上层支架中心垂直安装有振动电机，振动电机上下两端水平安装两块偏心块，振动电机工作时，两块偏心块产生偏心运动，从而发生震动，再把震动传导至上层支架，与涉案专利相比，缺少摆轮轴这一构件。某环保科技有限公司主张被诉侵权产品上述构件与涉案专利对应特征属等同特征，某再生资源开发公司则不认同。

等同的技术特征，是指与权利要求记载的技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在侵权行为发生时无需创造性劳动即可联想到的特征。等同原则是专利权保护中的一项重要原则和制度，通过对专利权字面含义的适当补充和扩张，给予专利权人与其创造性贡献相匹配的法律保护。权利人主张专利权保护范围包括等同的技术特征所界定的范围的，人民法院应当以该等同的技术特征确定专利权的保护范围。涉案专利在权利要求中并未明确偏心摆轮机构的内涵，亦未明确摆轮轴与摆轮电机的连接方式，故首先需明确上述机构的内涵及连接方式。根据《中华人民共和国专利法》的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容，在解释时，要以专利权利要求书记载的技术内容为准，在全面考虑发明所涉技术领域、技术解决方案、作用和效果等基础上加以确定，此外还应当遵循公平原则，既需充分保护专利权人的合法权益和创造性贡献，又需注意防止侵害公众利益。

结合涉案专利说明书、附图可以进一步明确偏心摆轮机构的内涵和摆轮轴

的连接方式，即：摆轮通过螺纹与水平状的调节轴连接，调节轴与垂直设置的摆轮轴固定成一体，摆轮电机再与摆轮轴传动连接，其目的是实现与下层支架柔性连接进行旋转的同时，产生最合适的振动。对于是否构成等同的技术特征，首先，被诉侵权产品该部分组件的功能与涉案专利对应技术特征的功能一致，均是为了实现机器的高频震动。其次，被诉侵权产品采用在支架中心直接安装电机，涉案专利是电机与摆轮轴传动连接，电机的作用均是提供动力源。最后，被诉侵权产品属于电机上下两端直接安装偏心块，涉案专利则是偏心摆轮通过调节轴与摆轮轴相连，摆轮轴再与电机传动连接，构件组成方式不同，但上述构件均属于机械原理中的偏心结构，均是通过控制电机转速，使偏心机构产生不同频率的振动，进而驱动机器实现振动功能。上述两个技术特征属于同一技术类别，利用的工作原理相同，且属于直接的替换关系，在技术内容上并无实质性差异，所起的作用亦基本相同。从本领域普通技术人员的角度来看，仍属于以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征，故该项特征构成等同。

综上，根据全面覆盖原则，将原告所主张的权利要求所记载的全部技术特征与被诉侵权产品所对应的全部技术特征逐一进行比较，被诉侵权产品包含与涉案专利权利要求1记载的全部技术特征相同及等同的技术特征，被诉侵权产品落入案涉悬振锥面选矿机发明专利权的保护范围。本案中，现有证据能够证实被诉侵权产品系某再生资源开发公司制造及使用。某再生资源开发公司未经许可，制造和使用落入某环保科技有限公司涉案专利保护范围的侵权产品，构成对某环保科技有限公司专利权的侵犯，应当承担停止侵权及赔偿损失的侵权责任。

编写人：云南省昆明市中级人民法院 郭佳

未实行登记管理领域外检测结论的采信

—— 某动物生物技术公司诉某药业公司等侵害发明专利权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

最高人民法院(2023)最高法知民终635号民事判决书

2. 案由：侵害发明专利权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某动物生物技术公司

被告(上诉人): 某药业公司、某生物技术公司、某科技公司

【基本案情】

涉案发明专利名称为“在雌性猪属动物中刺激生殖的信息素组合物及其使用方法”，专利号为ZL20××8.2，涉案专利由专利权人国外某理工大学系统于2016年11月16日申请，于2020年5月15日获得授权，案涉专利目前处于合法有效状态。某动物生物技术公司是涉案方法发明专利的独占被许可人。涉案专利共包含16项权利要求，其中包含独立权利要求1、10和15，以及分别直接或间接引用各独立权利要求的从属权利要求。某动物生物技术公司于www.vet×x.cn 的网站上，发现名称为“某甲”的公猪气味剂与涉案专利请求保护的产品用途相同。该网站对某药业公司进行介绍，所附的兽药经营许可证显示的企业名称为某科技公司，网页上显示有“××A”“××B”的商标，商标由某科技公司所有。某药业公司同时在销售的另一款“某乙”喷雾剂产品的生产商为某生物技术公司，且显示有“××C”的商标。“某乙”和“××C”的商标由某科

技公司所有。某动物生物技术公司公证购买的“某甲”和“某乙”产品，将“某甲”和“某乙”产品与涉案专利进行比对发现，两产品包含涉案专利权利要求记载的全部技术特征，某动物生物技术公司主张被诉侵权产品落入了案涉专利权利要求1—6、8、10—14的保护范围，某药业公司、某生物技术公司、某科技公司在未经专利权人许可的情形下以生产经营目的制造、许诺销售、销售被控侵权产品，已构成对某动物生物技术公司专利权的侵犯。某动物生物技术公司请求某药业公司、某生物技术公司、某科技公司立即停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，共同赔偿因其侵权行为给某动物生物技术公司造成的经济损失以及为制止、调查侵权行为所支付的合理支出300万元。在该审理中，法院通过委托某检测科技集团股份有限公司对被诉侵权产品“某甲”和“某乙”喷雾剂的组分（雄烯酮、雄甾烯醇、喹啉）及这三个成分的质量比以及是否含有乙醇、异丙醇进行鉴定。

【案件焦点】

未实行“鉴定人和鉴定机构统一登记管理制度”领域外检测结论的采信标准是什么。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：某动物生物技术公司主张被诉侵权产品“某甲”“某乙”采用的技术方案落入了涉案专利权利要求1—6、8、10—14的保护范围。因被诉侵权产品采用的技术方案涉及雄烯酮、雄甾烯醇和喹啉组成以及化学成分含量的认定，故被诉侵权产品采用的技术方案是否落入涉案专利的保护范围应以双方此前同意的鉴定机构出具的《分析报告》为依据，关于权利要求1，根据“某甲”相关产品介绍，载明其可以替代公猪，用于母猪的诱情、查情以及配种前后的环境改良，其用途系用于雌性猪属动物中以刺激生殖。根据权利要求1、说明书第[0022]段“在本发明组合物中使用的信息素试剂包含至少一种类固醇激素。根据结合的受体，类固醇激素可以分成五类：糖皮质激素、盐皮质激素、雄激素、雌激素和孕激素……优选地，雄

激素类固醇是雄烯酮、雄甾烯醇的组合”、说明书第[0023]段“通常，所述制剂中存在的类固醇激素的量是总组合物的至少0.0000001% (w/w)。在一个实施方式中，所述组合物中存在的类固醇激素浓度是约0.0000001%—约10% (w/w)。在另一个实施方式中，所述组合物中存在的类固醇激素浓度是约0.0001%—约5% (w/w)。优选地，所述组合物中存在的类固醇激素的浓度是约0.0001%—约1% (w/w)，并且最优选地，所述组合物中存在的类固醇激素的浓度是约0.0008% (w/w)”及编号为WP-22063718-FX-01Cn《分析报告》可推断：所检测的“某甲”样品中包含喹啉、雄甾烯醇和雄烯酮，为雄激素类固醇，系一种信息素试剂组合，其中雄甾烯醇的质量含量约为0.0023%，雄烯酮的质量含量约为0.0023%，喹啉的质量含量约为0.0019%，落入涉案专利权利要求1中“所述信息素试剂组合是雄烯酮、雄甾烯醇和喹啉，其中所述雄烯酮和雄甾烯醇分别以所述组合物的0.0001%—5% (w/w) 的量存在，所述喹啉以所述组合物0.0001%—5% (w/w) 的量存在”的保护范围，故被诉侵权产品“某甲”落入涉案专利权利要求1的保护范围。关于权利要求2，“某甲”中雄甾烯醇的质量含量约为0.0023%；雄烯酮的质量含量约为0.0023%，落入权利要求2中“雄烯酮和雄甾烯醇分别以所述组合物的0.0001%—1% (w/w) 的量存在”的保护范围。关于权利要求3，“某甲”中喹啉的质量含量约为0.0019%，落入权利要求3中“喹啉以所述组合物0.0001%—1% (w/w) 的量存在”。关于权利要求4—6、8，根据涉案专利权利要求4—6、8以及说明书第[0026]段，在一个实施方式中，该组合物可包含至少一种运载体溶剂。合适的运载体溶剂通常为本领域已知并且公认包括亲脂型有机稀释剂、醇类、乙二醇、丙二醇、双丙甘醇、醚、氯仿、苯、二硫化碳、油类、水及组合。合适的醇类包括乙醇、丙醇、异丙醇、丁醇、戊醇、己醇、庚醇、辛醇和苯乙醇。从“某甲”产品说明可以看出，其主要成分为“复合醇、去离子水、微量黏蛋白、尿酸以及钠、钾、钙、镁离子等”，包含了复合醇、去离子水成分的运载体溶剂，且根据《分析报告》载明被诉侵权产品亦包含质量含量约为29.180%的醇类异丙醇，因此被诉侵权产品落入涉案专利权利要求4—6、8的保护范围。关

于权利要求10—14, 由于权利要求10—14为权利要求1所述组合物对应的产品使用方法, 根据现有证据, 某药业公司、某科技公司、某生物技术公司并非该专利方法的使用者, 故被诉侵权产品“某甲”不落入该专利的权利要求10—14的保护范围。综上, 被诉侵权产品“某甲”具备权利要求1—6、8的全部技术特征, 已落入涉案专利的保护范围。关于被诉侵权产品“某乙”喷雾剂采用的技术方案是否落入涉案专利权利要求1—6、8、10—14的保护范围。同上分析, 被诉侵权产品“某乙”亦具备涉案专利权利要求1—6、8的全部技术特征, 已落入涉案专利的保护范围。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条、第六十五条, 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条, 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条, 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定, 作出如下判决:

一、被告某药业公司、某生物技术公司、某科技公司应于本判决生效之日起停止侵害原告某动物生物技术公司专利号为ZL20××8.2、名称为“在雌性猪属动物中刺激生殖的信息素组合物及其使用方法”发明专利权的行为, 即停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为;

二、被告某药业公司、某生物技术公司、某科技公司应于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告某动物生物技术公司经济损失400000元及合理费用100000元;

三、驳回原告某动物生物技术公司的其他诉讼请求。

某药业公司、某生物技术公司、某科技公司不服一审判决, 提起上诉。

最高人民法院同意一审法院裁判意见, 判决:

驳回上诉, 维持原判。

【法官后语】

畜牧养殖是保证国民日常生活需求和维持产业链供需平衡的基础产业之一, 依法及时、准确认定动物养殖制剂领域的专利侵权行为, 对于维护养殖业健康

